

1501876-81.2019.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO OLIVEIRA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. THIAGO OLIVEIRA DA SILVA e FELIPE CORREIRA GONDIM foram denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, em 19.09.2019, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1501876-81.2019.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501876-81.2019.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO OLIVEIRA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. THIAGO OLIVEIRA DA SILVA e FELIPE CORREIRA GONDIM foram denunciados pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, em 19.09.2019, por volta das 17h30, na Rua Santa Cecília, altura do nº 108, Jardim Santa Tereza, em Rio Grande da Serra, traziam consigo, para fins de tráfico, 52 porções de maconha (168,8g) e 87 porções de cocaína (66,7g).

Liberdade provisória concedida aos então indiciados (fls. 47/49).

Notificados, os acusados apresentaram defesa prévia (fls. 135/137 e 151/154).

Denúncia recebida em 30.11.2021 (fl. 164).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo ao fim interrogados os acusados.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência do pedido, com a

condenação dos acusados. As Defesas, por sua vez, pediram a absolvição, ou, não sendo o caso, a fixação da pena em seu patamar mínimo, com substituição por restritiva de direitos e assegurada em todo caso a possibilidade de recurso em liberdade.

É o relatório. Fundamento e decido.

2. O pedido é procedente.

A materialidade foi suficientemente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, registro de ocorrência (fls. 07/09), auto de exibição, apreensão e constatação (fls. 10/11 e 35/39), laudo de exame químico-toxicológico, positivo para maconha e cocaína (fls. 191/194) e, sobretudo, pela prova oral colhida em audiência.

A autoria também é inequívoca.

Os policiais civis Wagner Frank Gaffo e Sergio Alves do Nascimento disseram que estavam em operação de repressão ao tráfico pelo local dos fatos, ponto conhecido de venda de drogas, quando avistaram os acusados em atitude suspeita: i.e., puderam ver Felipe abordando uma pessoa e perguntando o que ela queria. Ela disse cocaína. Em seguida, Felipe assoviou e Thiago veio com a droga. Receberam o dinheiro e, em troca, entregavam as drogas. Eles mesmos, policiais descaracterizados, foram abordados da mesma forma. Disseram que a encomenda seria grande. Felipe, então, pediu que acompanhassem Thiago. Assim que Thiago sacou as sacolas com as drogas de um ponto onde estava escondida em um matagal, efetuaram a prisão. Nesta sacola, localizaram as porções de maconha e cocaína apreendidas, além de R\$ 58,00 em dinheiro, produto justamente da venda de drogas. Não conheciam os acusados, os quais, em conversas informais, negaram a prática do tráfico.

Maylon Almeida da Silva, testemunha do acusado Thiago, disse que trabalharam juntos e nada sabe que desabone a conduta dele.

Na delegacia, os acusados optaram por permanecer em silêncio (fls. 05/06).

Em juízo, Thiago disse que, de fato, estava traficando no local quando foi preso. Foi até lá comprar maconha e recebeu uma proposta para cuidar das drogas enquanto o traficante ia para casa. Nisso os policiais chegaram. Ofereceu drogas a eles e foi preso. Felipe também estava no local, mas não sabe fazendo o que.

Felipe, por outro lado, negou as acusações. Disse que é usuário e foi até o local comprar droga. Estava esperando para pegar maconha quando, descaracterizados, os policiais chegaram e perguntaram se ali vendia droga. Disse que sim. Nisso os policiais deram dinheiro a mais para ele buscar a droga para eles. Assoviou para chamar Thiago, foi até ele, entrou na mata com ele, ocasião em que foi preso.

À luz da prova produzida, patente a prática do crime de tráfico por ambos os acusados, sobretudo por conta da apreensão da droga na fase policial e das condições em que eles foram encontrados e presos.

Materialidade e autoria foram bem comprovadas, nenhuma dúvida se tendo sobre a ocorrência do crime e a conduta de ambos.

Os acusados foram surpreendidos justamente no ato de venda das drogas.

Os policiais afirmam expressamente que, em operação pelo local dos fatos, ponto conhecido de tráfico em Rio Grande da Serra, avistaram o acusado Felipe abordando pessoas e perguntando o que elas queriam (qual tipo de droga). Em seguida, Felipe assoviava e Thiago, que estava mais afastado, vinha com a droga. Recebiam o dinheiro e, em troca, entregavam as drogas. Eles mesmos, policiais

descaracterizados, foram abordados da mesma forma. Disseram que a compra seria grande. Felipe, então, pediu que acompanhassem Thiago. Assim que Thiago sacou as sacolas com as drogas de um ponto onde a escondia em um matagal, efetuaram a prisão. Nesta sacola localizaram as porções de maconha e cocaína apreendidas, além de R\$ 58,00 em dinheiro, produto justamente da venda de drogas.

Nada há que desabone o depoimento dos agentes da lei, verossímil e sob o qual recai presunção de veracidade não ilidida.

Tampouco foi demonstrada qualquer intenção de perseguição dos acusados, não sendo razoável presumir que os policiais tenham forjado o flagrante a fim de prejudicar pessoas por eles até então desconhecidas, sujeitando-se às graves penas cominadas ao delito e correndo o risco de perderem a farda e serem presos.

Assim, de rigor a condenação de ambos, por tráfico, não havendo que se falar em desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06 em relação ao acusado

Felipe, mesmo porque, diante do quadro dos autos, eventual condição de usuário não afasta a de traficante, já que efetivamente praticado ato de mercancia de droga. Embora não confessando, Felipe disse que, de fato, recebeu dinheiro dos policiais para entregar a Thiago em troca de drogas.

Logo, ainda que se admita ter sido apenas esta a sua conduta – o que não se admite, tendo em vista a palavra segura dos policiais em contrário, no sentido de que, além de abordados, ambos, por Felipe e indagados por ele a respeito da droga que desejavam, Felipe havia acabado de fazer o mesmo com um usuário anterior, igualmente oferecendo drogas e chamando Thiago para entregá-las –, a prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que cometeu o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização (CP, art. 5º, XLVI), passo, para ambos, à dosimetria da pena, nos termos dos arts. 59 e 68 do Código Penal e art. 42 da Lei nº 11.343/06.

1. FELIPE CORREIA GONDIM

Na primeira fase: quantidade de droga negativa, já que apreendidas 52 porções de maconha (168,8g) e 87 porções de cocaína (66,7g), com capacidade de atingimento de diversos usuários; natureza das drogas também negativa, em vista do maior poder vulnerante da cocaína; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes inexistentes (fl. 46); motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e comportamento da vítima inexistente. Fixo, portanto, a pena-base em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes e atenuantes, fica a pena intermediária em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Isso porque, em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, além do local da prisão, conhecida “biqueira” em Rio Grande da Serra, é evidente que os acusados, ainda mais associados, não atuavam sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, com isso, que integrem, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminosa.

2. THIAGO OLIVEIRA DA SILVA

Na primeira fase: quantidade de droga negativa, já que apreendidas 52 porções de maconha (168,8g) e 87 porções de cocaína (66,7g), com capacidade de atingimento de diversos usuários; natureza das drogas também negativa, em vista do maior poder vulnerante da cocaína; personalidade do agente, conduta social e culpabilidade normais; antecedentes inexistentes (fl. 42); motivos, circunstâncias e consequências do crime normais; e comportamento da vítima inexistente. Fixo, portanto, a pena-base em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa.

Na segunda fase, sem agravantes, incide a atenuantes da confissão, de modo que fica a pena intermediária em 05 anos, 08 meses e 01 dia de reclusão, mais 566 dias-multa.

Na terceira fase, sem causas de aumento e diminuição, torno definitiva a pena em 05 anos, 08 meses e 01 dia de reclusão, mais 566 dias-multa.

No ponto, registre-se que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, não incide na espécie. Isso porque, em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, além do local da prisão, conhecida “biqueira” em Rio Grande da Serra, é evidente que os acusados, ainda mais associados, não atuavam sozinho, fato inimaginável no acirrado contexto da disputa de mercado do tráfico, inferindo-se, com isso, que integrem, com maior ou menor grau de comprometimento, estrutura criminosa.

3. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para dar os acusados como incurso nas penas do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, condenando Thiago Oliveira da Silva a 05 anos, 08 meses e 01 dia de reclusão, mais 566 dias-multa, e Felipe Correia Gondim a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, mais 680 dias-multa – calculados

em seu mínimo legal, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em vista da pena aplicada e da natureza equiparada a hediondo do delito, fixo o fechado para ambos os acusados como regime inicial de cumprimento, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Também em razão da pena aplicada, inviáveis a substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44) e a suspensão condicional da sua execução (CP, art. 77). Sem detração, uma vez que os acusados não chegaram a ficar presos.

Tendo respondido em liberdade, assim poderão recorrer os acusados.

Por fim, determino o perdimento em favor da União da quantia apreendida com os acusados, proveniente da venda de drogas (art. 63, I, da Lei nº 11.343/06).

Após o trânsito:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Proceda-se ao recolhimento do valor devido como pena pecuniária.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se a certidão de honorários dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA